A business associate of Crowe Global

NOTA INFORMATIVA

Tratamiento en IVA de los vehículos: deducción y cesión a empleados tras la STS de 13 de julio de 2026

Conclusiones principales:

- Un turismo solo da derecho a deducir el IVA si está afecto a la actividad. Acreditado un uso empresarial al menos parcial, opera la presunción del 50 % (art. 95.Tres.2.ª LIVA), que admite prueba en contrario para ambas partes.
- La Administración no puede rebajar ese 50 % basándose solo en las horas de disponibilidad del convenio colectivo (TEAC 2024). Recomendamos documentar el uso real del vehículo.
- Cesión gratuita al empleado de un vehículo afecto parcialmente: operación no sujeta a IVA, sin repercusión ni autoconsumo, aunque se haya deducido el IVA en el porcentaje afecto (STS 3546/2026, de 13 de julio, que reitera la STS 131/2024).
- Si el empleado paga, se le detrae salario en metálico o renuncia a otras ventajas, la cesión es onerosa y debe repercutirse IVA sobre el valor de mercado.
- El IVA de combustible, reparaciones y mantenimiento se analiza aparte del 50 % de la adquisición (DGT V1450-26).

1. Objeto y supuesto de partida

Esta nota fija el criterio que recomendamos a nuestros clientes sobre la deducción del IVA soportado en la adquisición o alquiler de turismos en el caso de la cesión de estos a empleados para uso particular, a la luz de la STS 3546/2026, de 13 de julio de 2026 (Randstad España), y de la doctrina reciente del TEAC y de la DGT.

El supuesto de partida es el de un vehículo adquirido o contratado en renting para uso parcial en la actividad y puesto a disposición de un empleado que también lo usa en su vida privada sin abonar nada por ello. El IRPF solo se menciona para coordinar el tratamiento con el departamento laboral.

2. Afectación, prueba y gastos del vehículo

Presunción del 50 %. Acreditada una afectación al menos parcial, el artículo 95.Tres LIVA presume un 50 % de afectación al uso empresarial. El 100 % solo se presume en los supuestos enumerados específicamente por la Ley, como los desplazamientos profesionales de agentes comerciales o el transporte de mercancías.

Ambos porcentajes admiten prueba en contrario: el contribuyente puede probar un uso superior y la Administración uno inferior. En la V2498-25, de 15 de diciembre de 2025, la DGT negó que un vehículo de uso exclusivo y rotulado permita deducir directamente el 100 %: la deducción inicial es del 50 % y la exclusividad es una cuestión de hecho que debe probarse, siendo el contribuyente quien tiene el deber de la acreditación correspondiente.

Criterio de disponibilidad. La AEAT calculaba el uso privado a partir de la jornada del convenio colectivo. Las resoluciones del TEAC de 27 de septiembre y 18 de octubre de 2024, reiteradas el 26 de noviembre de 2024, lo rechazan como medio suficiente para vencer la presunción: es un indicio que la Administración debe completar con otras pruebas. La resolución de 24 de marzo de 2026 (RG 8931/2023), según el resumen publicado, mantiene el 50 % para empleados con funciones comerciales y uso mixto, pero niega la deducción en vehículos de directivos sin funciones comerciales cuando no se prueba su uso real.

Gastos del vehículo. La V1450-26, de 9 de junio de 2026, aclara que la presunción se refiere al propio vehículo y que combustible, reparaciones y mantenimiento se analizan por separado: son deducibles en la medida en que se destinen a la actividad, lo que debe probar el contribuyente. Los seguros están exentos y las tasas e impuestos no soportan IVA.

3. Cesión a empleados: operación gratuita u onerosa

La cesión es onerosa solo si existe un vínculo directo con una contraprestación del empleado que pueda expresarse en dinero. Según la STJUE de 20 de enero de 2021 (C-288/19), esto ocurre cuando el trabajador paga, cuando se le detrae parte de su salario en metálico o cuando, al elegir entre ventajas, opta por el vehículo y renuncia a retribución dineraria. Que sea retribución en especie en el IRPF no basta (TEAC 22/02/2022; DGT V1374-24).

Supuesto	Calificación en IVA	Consecuencia
El empleado no paga, no renuncia a salario ni a otras ventajas	Cesión gratuita: no sujeta	No se repercute IVA. No hay autoconsumo si la deducción se limitó al porcentaje afecto
El empleado paga, se le detrae salario o renuncia a ventajas	Cesión onerosa: sujeta	Repercutir IVA sobre el valor de mercado (art. 79.Cinco LIVA)

STS 3546/2026. El Tribunal Supremo reitera la doctrina de la STS 131/2024, de 29 de enero: la cesión gratuita para uso particular de un vehículo afecto a la actividad no está sujeta a IVA aunque se haya deducido el IVA del renting en igual porcentaje, por lo que no procede imputar nada por el uso privado ni repercutir IVA al empleado. Advertimos que esta doctrina descansa en que la deducción coincide con el porcentaje afecto: quien deduce por encima de él se expone a un autoconsumo de servicios (DGT V1374-24).

Atenciones a clientes. La misma sentencia, tras la STJUE de 12 de marzo de 2026 (C-515/24), declara conforme a la Directiva la exclusión de deducción del artículo 96.Uno.4.º y 5.º LIVA para entradas a espectáculos deportivos y atenciones a clientes, asalariados o terceros.

Consecuencia práctica: la no sujeción en IVA no elimina la renta en especie del empleado en el IRPF, cuya imputación y retención deben coordinarse con el departamento laboral.

4. Recomendaciones

- Documentar la afectación: funciones del usuario, política escrita de uso, registros de desplazamientos y cualquier soporte del uso real.
- Deducir inicialmente el 50 % y elevarlo solo con prueba suficiente o si el supuesto encaja en una presunción del 100 %. Se debe preconstiuir prueba para poder acreditar la deducción realizada.
- Dejar por escrito si la cesión es gratuita o forma parte de un esquema de retribución flexible. En este último caso, tratarla como onerosa y repercutir IVA.
- No aplicar mecánicamente el 50 % a los gastos del vehículo: justificar la afectación de cada partida.
- Revisar los ejercicios no prescritos en los que se dedujo menos del 50 % por el criterio de disponibilidad y valorar la rectificación de autoliquidaciones.

5. Normativa y doctrina citadas

Ley 37/1992, del IVA – artículos 79.Cinco, 95 y 96 — https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1992-28740

STS 3546/2026, de 13/07/2026 (Randstad España) — https://www.fiscal-impuestos.com/iva-cesion-gratuita-vehiculos-empleados-uso-particular-afecto-actividad-empresa-no-sujecion-soportado-renting

STS 131/2024, de 29/01/2024, rec. 5226/2022 — https://vlex.es/vid/1016777215

STJUE de 12/03/2026, C-515/24, y de 20/01/2021, C-288/19 —

TEAC 24/03/2026, RG 8931/2023 — https://www.deladehesa.com/deduccion-del-iva-soportado/

TEAC 27/09/2024 y 18/10/2024 — https://www.ey.com/es_es/the-cfo-agenda/nuevo-criterio-teac-deducibilidad-cuotas-iva-soportado-vehiculos-uso-mixto

TEAC 26/11/2024 — https://www.cuatrecasas.com/es/spain/fiscalidad/art/iva-uso-particular-cesion-vehiculos-empleados

TEAC 22/02/2022, RG 3161/2019 — https://www.bouassociats.com/es/el-teac-cambia-el-criterio-en-relacion-con-la-sujecion-al-iva-de-la-cesion-de-vehiculos-realizada-por-un-empresario-a-favor-de-sus-empleados/

DGT V1450-26, de 09/06/2026 — https://www.fiscal-impuestos.com/sites/fiscal-impuestos.com/files/V-1450-26.pdf

DGT V2498-25, de 15/12/2025 — https://www.fiscal-impuestos.com/sites/fiscal-impuestos.com/files/V2498-2025.pdf

DGT V1374-24, de 10/06/2024 — https://www.cuatrecasas.com/es/spain/fiscalidad/art/iva-cesion-coches-debate